القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: - طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع طبقا لقرار / مجلس الوزراء والأوامر التغييرية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إيماءً إلى الخطاب الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق (رقم القيد 2026/8/تنفيذ وصيانة الطرق) المسلم لنا بتاريخ 2026/8/6 (مرفق-1) فإننا نؤكد على ما جاء بخطابنا (مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26 بتاريخ 2026/7/28 وارد الهيئة برقم 3161) (مرفق-2) بأحقية شركتنا في مد المدة عن الأعمال بالمشروع أعلاه وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي: -

أولا :- بشأن ما ورد بالبند (1) بخطاب السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق نود التأكيد على أن كافة مدد التمديد التي صدرت للمشروع أعلاه حتى تاريخ 2026/5/19 جميعها تمت بموجب قرارات مسببة من هيئتكم الموقرة ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة ومنها الأوامر التغييرية الصادرة منكم بتعديل مسار المشروع والتعديل في طرق تنفيذ الأعمال والتأخر في ازاله العوائق المتواجدة على مسار الطريق والتأخر في توريدات البيتومين والتنسيقات مع الجهات المعنية المختلفة مثل سلاح الإشارة وهيئه عمليات القوات المسلحة وجميعها تقع في نطاق مسئولياتكم التعاقدية وأدت إلى التأخير في إنجاز الأعمال طبقا لما هو مثبت مستنديا في قرارات مد المدد الإضافية الصادرة من هيئتكم (مرفق-3) بالإضافة إلى التنسيقات الأخرى مع الطيران المدني والشركة المصرية للتعدين .

ثانياً: - بشأن ما ورد بالبند (2) من الخطاب المشار إليه أعلاه من وقوع أضرار جسيمة لحقت بهيئتكم الموقرة فالجدير بالذكر أن المستندات المرفقة الصادرة من هيئتكم الموقرة تقطع بتعرض المشروع للعديد من المعوقات وعليه صدرت تلك القرارات جميعها بمد المهل الإضافية دون توقيع أي غرامات على شركتنا وفي ذات الصلة نؤكد لسيادتكم على أن من لحق به أضرار جسيمة في المشروع أعلاه هو شركتنا نظرا للأسباب الآتية ومنها - على سبيل المثال لا الحصر: -

1- خلال المدة الزمنية منذ بدء تنفيذ المشروع العام 2022 وحتى 2026/5/19 ونظراً للمدد الإضافية المتعاقبة التي تم تمديدها للمشروع لأسباب لا علاقة لنا بها ، حدثت فجوة سعرية كبيرة بين أسعار التعاقد (على أساس قائمة يوليو 2022) مضافا إليها فروق الأسعار والتعويضات وبين أسعار القوانم الموحدة التي تصدر دوريا من هيئتكم الموقرة بنسبة كبيرة جدا وذلك لجميع بنود الاعمال . وعلى الرغم من مخاطبة هيئتكم بضرورة تعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للمشروع طبقا لما هو ثابت من مراسلاتنا السابقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (خطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25 بتاريخ2025/10/12 وخطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-57-25 بتاريخ 29/9/2025 وخطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10)(مرفق-4) إلا أنه لم تبادر هيئتكم الموقرة بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للمشروع.

10/8/026

مرفقات ١٤
صفحة ٨/١١ من 3

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: - طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع طبقا لقرار / مجلس الوزراء والأوامر التغييرية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إيماءً إلى الخطاب الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق (رقم القيد 2026/8/تنفيذ وصيانة الطرق) المسلم لنا بتاريخ 2026/8/6 (مرفق-1) فإننا نؤكد على ما جاء بخطابنا (مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26 بتاريخ 2026/7/28 وارد الهيئة برقم 3161) (مرفق-2) بأحقية شركتنا في مد المدة عن الأعمال بالمشروع أعلاه وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي: -

أولا :- بشأن ما ورد بالبند (1) بخطاب السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق نود التأكيد على أن كافة مدد التمديد التي صدرت للمشروع أعلاه حتى تاريخ 2026/5/19 جميعها تمت بموجب قرارات مسببة من هيئتكم الموقرة ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة ومنها الأوامر التغييرية الصادرة منكم بتعديل مسار المشروع والتعديل في طرق تنفيذ الأعمال والتأخر في ازاله العوائق المتواجدة على مسار الطريق والتأخر في توريدات البيتومين والتنسيقات مع الجهات المعنية المختلفة مثل سلاح الإشارة وهيئه عمليات القوات المسلحة وجميعها تقع في نطاق مسئولياتكم التعاقدية وأدت إلى التأخير في إنجاز الأعمال طبقا لما هو مثبت مستنديا في قرارات مد المدد الإضافية الصادرة من هيئتكم (مرفق-3) بالإضافة إلى التنسيقات الأخرى مع الطيران المدني والشركة المصرية للتعدين .

ثانياً: - بشأن ما ورد بالبند (2) من الخطاب المشار إليه أعلاه من وقوع أضرار جسيمة لحقت بهيئتكم الموقرة فالجدير بالذكر أن المستندات المرفقة الصادرة من هيئتكم الموقرة تقطع بتعرض المشروع للعديد من المعوقات وعليه صدرت تلك القرارات جميعها بمد المهل الإضافية دون توقيع أي غرامات على شركتنا وفي ذات الصلة نؤكد لسيادتكم على أن من لحق به أضرار جسيمة في المشروع أعلاه هو شركتنا نظرا للأسباب الآتية ومنها - على سبيل المثال لا الحصر: -

1- خلال المدة الزمنية منذ بدء تنفيذ المشروع العام 2022 وحتى 2026/5/19 ونظراً للمدد الإضافية المتعاقبة التي تم تمديدها للمشروع لأسباب لا علاقة لنا بها ، حدثت فجوة سعرية كبيرة بين أسعار التعاقد (على أساس قائمة يوليو 2022) مضافا إليها فروق الأسعار والتعويضات وبين أسعار القوائم الموحدة التي تصدر دوريا من هيئتكم الموقرة بنسبة كبيرة جدا وذلك لجميع بنود الاعمال ، وعلى الرغم من مخاطبة هيئتكم بضرورة تعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للمشروع طبقا لما هو ثابت من مراسلاتنا السابقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (خطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25 بتاريخ2025/10/12 وخطاب مرجع-W.ASSIUT-DT-GARBLT-57-25 بتاريخ 29/9/2025 وخطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10)(مرفق-4) إلا أنه لم تبادر هيئتكم الموقرة بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للمشروع.

10/8/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

2- زيادة محملات وأعباء الشركة والتكاليف المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن التمديدات الزمنية المتعاقبة وضعف معدلات توريد البيتومين على ما يزيد عن العام ونصف العام وما ترتب عليه من تأخيرات وتوقفات للعمل مع زيادة تكاليف الصيانة الدورية للمسطحات المطلوب رصفها والتي تحملتها الشركة بالإضافة إلى تكلفة التحويلات المرورية على مدار24 ساعة لحماية مرتادي الطريق للحفاظ على سلامة المسطحات المطلوب تغطيتها بطبقات الاسفلت حسب خطه العمل وتعليمات جهاز الاشراف الموقعية. طبقا لما هو ثابت من مراسلاتنا السابقة لهيئتكم الموقرة ـــ ومنها على سبيل المثال لا الحصر (خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-23-25بتاريخ 28/4/2025& خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24 بتاريخ 19/8/2024 وخطاب مرجع ASSIUT-DT-PROJECT-GA-124-24 بتاريخ 6/5/2024) (مرفق-5).

كما تسبب في الإخلال بالخطة المالية للمشروع والتشغيل بالموقع بطريقة تنفيذ غير اقتصادية وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية جسيمة وتتحفظ الشركة على التمسك بحقها في المطالبة بتلك الأعباء والتأثيرات المباشرة والغير مباشرة لذلك.

3- تأخر هيئتكم الموقرة في صرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي تم تنفيذها - الثابتة مستنديا - وهو ما ألحق بالشركة أضرارا جسيمة أدت إلى زيادة الأعباء التمويلية والتي سبق أن خاطبنا بها سيادتكم مراراً وتكراراً (خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-24 بتاريخ3 /2024/3& خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-51-23 بتاريخ 29/1/2023& خطاب مرجع W ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 بتاريخ 2023/10/31) (مرفق-6).

ونتيجة الظروف والمعوقات والتوقفات أعلاه والتي لم تكن متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها ولم تكن مطروحة عند دراسة المشروع أو توقيع العقد أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وهدم الخطة المالية والتدفقات النقدية خلال مدة تنفيذ الأعمال بالمشروع،

مع حفظ حق شركتنا في حساب إجمالي الخسائر والاعباء المالية الو اقعة عليها في هذا الشأن طبقا لشروط ومستندات العقد والقو انين والاتفاقيات ذات الصلة.

ثالثاً: - بشأن ما ورد بالبند (3) من الخطاب المشار إليه أعلاه بخصوص عدم انطباق مبررات مد المدة التي طالبنا بها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (87) المنعقدة بتاريخ 2026/4/9 فمردود عليه كما يلي: -

- أن خطابنا بطلب مد المدة كان قد تضمن ضمن مبرراته طلب هيئتكم الموقرة .وهي جهة الإسناد .بتحويل نوع الرصف بطريق الخدمة اتجاه اسيوط من رصف أسفلتي إلى رصف خرساني نتيجة زيادة الأحمال المرورية بالطريق وذلك طبقا للتعليمات الصادرة من معالي الفريق / وزير النقل وهو وبهذا الحال ما يقطع بأن هذا التعديل خارج عن إرادة الشركة ويتطلب مد مدة المشروع

- فضلاً عن ذلك قيام الشركة وبناء على طلبكم بتنفيذ أعمال مستجدة خارج نطاق التعاقد وعلى سبيل المثال لا الحصر استحداث نفق جديد عند تقاطع (مطار أسيوط-طريق الهضبة) واستحداث مسار إنشائي جديد للتكامل مع مسار القطار الكهربائي السريع مما يتطلب استكمال أعمال التطوير حتى الكيلو 354+000 للربط على مسار الطريق القائم عند تقاطع مطار أسيوط-طريق الهضبة ليصبح طول المشروع 72 كم بدلا من 65 كم.

علماً أن تلك الأعمال يتطلب القيام بها مدد إضافية لا تقل عن عشرة أشهر إذ لم تكن مدرجة بالبرنامج الزمني الأصلي للمشروع، وحتى تاريخه لم تستكمل تلك الأعمال لعدم إصدار التصاريح من الجهات المعنية (الشركة المصرية للتعدين والطيران المدني).

10/8/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

لذا فإن الشركة تأمل أن تعيد هيئتكم الموقرة النظر في طلبها بمد المدة الزمنية للمشروع في ضوء الغاية الذي استهدفها قرار مجلس الوزراء لتخفيف الآثار الاستثنائية التي تعرضت لها المشروعات الجارية بما يحقق التطبيق الموحد و العادل لأحكام القرار علي جميع المشروعات التي توفرت بشأنها ذات الظروف وقد تأثر المشروع بالفعل بهذه الظروف، حيث يعتمد على عدد كبير من المعدات الثقيلة منها على سبيل المثل (فنشر الرصف الخرساني – ماكينات إعادة التدوير FDR – محطات الخلط الخرسانية والإسفلتية والعديد من المعدات والآلات المستخدمة لتنفيذ الاعمال بالمشروع) التي تتطلب توريد قطع غيار استهلاكية بصورة مستمرة من الخارج، وقد تأثرت إجراءات استيراد تلك القطع بما انعكس على جاهزية المعدات واستمرارية تشغيلها ، كما تأثرت عملية توريدات الأسمنت اللازم للمشروع من المصنع المعتمد بسبب المواصفات الخاصة للأسمنت المستخدم لأعمال الرصف الخرساني نتيجة نقص بعض الخامات المستوردة اللازمة في صناعة الأسمنت، الأمر الذي أثر على معدلات الإنتاج والتوريد وانعكس سلباً على البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال بالمشروع وجميع ذلك كان له تأثيرا سلبيا فادحاً على التوازن المالي و اقتصاديات التشغيل بالمشروع . الأمر الذي نتمسك معه بحقوق شركتنا المالية والزمنية طبقا لشروط ومستندات العقد والقوانين ذات الصلة.

وعلي الرغم من التعليمات الشفهية الصادرة من هيئتكم الموقرة بإيقاف الاعمال بالمشروع وقيام هيئتكم بإصدار تعليمات لأحد المقاولين بإنزال معدات في نطاق أعمالنا على مسار الطريق بتاريخ 2026/7/16 طبقا لما ورد بخطابنا مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-29-26بتاريخ 2026/ 7/16 (مرفق-7) وعدم موافقة سيادتكم على مد مدة المشروع فإننا نؤكد على أن الشركة حريصة كل الحرص على استكمال الاعمال المسندة اليها وتعمل في أطر الامكانيات المتاحة بسبب عدم التعاون في توفير البيتومين اللازم وبعض الاجراءات الروتينية الأخرى بالموقع و التي تحول دون اتمام الاعمال بالشكل الامثل .

مع التأكيد على احتفاظ شركتنا بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية المترتبة على التمديدات الزمنية السابقة وعن التأخر في إصدار هذا التمديد وما ترتب على ذلك من توقف إمداد المشروع باحتياجاته من المشتقات البيتومينية مع الإحاطة إلى وجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء أعمال إعادة التدوير لها FDR ويتطلب ضرورة تغطيتها بالطبقة السطحية طبقا لما ورد بخطابنا (مرجع.W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26 بتاريخ 2026/8/4) (مرفق-8).

لذا فإننا نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار مد مدة العقد المشار إليها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وتعليمات هيئتكم بتعديل نوع الرصف بطريق الخدمة اتجاه أسيوط.

كما وتؤكد شركتنا على الاستمرار بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية كاملة.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات E.MAK E.MAK CONTRACTING CO.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

القيد: / ٨ / ٢٠٢٦ / تنفيذ وصيانة الطرق
التاريخ: / ٨ / ٢٠٢٦

الموضوع: مد مده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول ٦٥ كم

السادة / شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

تحية طيبة وبعد...

إيماءً إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة العامة للطرق والكباري رقم (٣١٦١) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ بشأن طلب مد مدة تنفيذ مشروع اعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٨٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ لمد مدة المشاريع الجاري تنفيذها او المتعاقد عليها تيسيرا على المتعاقدين مع الجهات العامة في حاله وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن او توفير المواد الخام بسبب الاحداث الحالية.

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه بدراسة المبررات المقدمة في طلبكم وبمراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٨٧) سالف الذكر والذي نص علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي المادة (٤٨) من قانون التعاقدات والمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة علي حدة ولمدة ستة أشهر كحد أقصي ، في ضوء مدة التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه ويتم دراسة تلك المبررات في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد علي حدة .

وفى ضوء دراسة الطلب المقدم من شركتكم والمبررات التي تم ذكرها انتهت الهيئة إلي :

١- مدة تنفيذ العقد الأصلية عام واحد (بدء من ٢٠٢٢/٧/٢٠ وينتهى فى ٢٠٢٣/٧/١٩) وعلي الرغم من ذلك قامت الهيئة بمد مدة تنفيذ العقد لأكثر من ثلاث سنوات حتي تاريخ ٢٠٢٦/٥/١٩.

٢- ترتب علي التأخير في تنفيذ الأعمال محل العقد أضرار جسيمة لحقت بالهيئة العامة للطرق والكباري وعلي الرغم من ذلك وافقت الهيئة علي مد مدة العقد وفقاً لما سلف بيانه في الفقرة السابقة.

٣-بدراسة المبررات الواردة بجلسة مجلس الوزراء سالف الذكر تبين عدم انطباقها علي الأعمال محل العقد حيث إنها مرتبطة بالعوائق في إجراءات شحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الحالية والتي يترتب عليها التأخير في وصول المواد الخام والشحن وهي لا تنطبق علي الأعمال محل العقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (

دكتور مهنـــــدس/ عبد الرحمن بـــاز

نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

استلمت الأصل للمراجعة (مع التحفظ)
م. حاتم حويد
٢٠٢٦/٨/٦

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/28 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26

السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تمديد مدة المشروع تطبيقا لقرار مجلس الوزراء
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطابنا رقم ASSIUT-DT-PROJECT-GA-171-26 المؤرخ 04/05/2026 (مرفق)، والموجه إلى السادة/ الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط) التابعة لهيئتكم الموقرة، بشأن طلب شركتنا تمديد مدة تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر ميلادية إضافية على آخر مدة معتمدة للعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27، وذلك طبقاً لمايلي:-

1- تحويل نوع الرصف بطريق الخدمة إتجاه سوهاج من رصف أسفلتي إلي رصف خرساني نتيجة كثافة الأحمال المرورية بالطريق مما يتطلب زيادة الإعتماد المالي المطلوب للمشروع.
2- تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة رقم (87) المنعقدة بتاريخ 2026/04/09 في هذا الشأن - الصادر تيسيراً علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضؤ وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الجارية.

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه حتى تاريخه لم يرد إلى شركتنا إعتماد قرار تمديد المدة المشار إليها، رغم إستحقاقها وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وما يترتب عليه من آثار تعاقدية وقانونية.

لذا، نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة إتخاذ ما يلزم نحو إصدار قرار مد مدة العقد المشار إليها، مع التأكيد على إحتفاظ شركتنا بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية المترتبة على تأخر إصدار هذا التمديد، وذلك طبقاً لشروط العقد ومستنداته وأحكام القانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
28/7/026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٤٠٨٧ ,٢٤٠٤٢٧٣٥ ,٠٠٢٤٠٤٢٧٣١
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

التاريخ : 2026/05/04 الإشارة : ASSIUT-DT-PROJECT-GA-171-26

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين ،،،

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط) المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة)

إيماءاً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (87) بتاريخ 2026 /04/9 (مرفق طيه) بخصوص مد مدة المشاريع لمدة 6 أشهر والجاري التعاقد معها تيسيراً على المتعاقدين مع الجهات العامة في وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسب الأحداث الحالية .

حيث أن تاريخ إنتهاء المدة للمشروع بتاريخ 2026/5/19 والتاريخ المتوقع بعد موافقة سيادتكم على مد مدة المشروع 2026/11/19 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير المشروع
شركة إيماك للمقاولات
مشروع تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربي
المهندس / وائل مسلم
المرحلة الثالثة

المهندس / مصطفى عاصم

CamScanner

CamScanner

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء

٩٥٧٧ - ٢
١٥ ابريل
رئاسة مجلس الوزراء
صادر

مسلم GII
٢٧٩٧
٤٦١٤١١٦
٢/١٤

كتاب دوري

السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

جميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد...

نود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء الموقر قرر بجلسته رقم (٨٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩،

الموافقة على التوجيه المرفق.

- يرجى التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

( )

لواء / علاء قاسم

أمين عام مجلس الوزراء

/ /٢٠٢٦

CamScanner

تيسيرا علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الاحداث الحالية.

وافق مجلس الوزراء علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي نص المادة (٤٨) من القانون المذكور، والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد مدة التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، ولمدة ستة أشهر كحد اقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ سواء من تاريخ النهو المقرر أو المعدل، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقا للضوابط الآتية:-

- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٦/٣/١، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يقدم المتعاقد طلب بمد مدة التوريد أو التنفيذ موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولي اللجان المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة دراسة الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده وتحديد المدة الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، وبحد أقصى ستة أشهر.
- في المشروعات الجاري تنفيذها يراعي مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢، وكذا مدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧.
- تطبيق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصي وتعدل البرنامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك وفقا للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حده، وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.
- مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزارتكم / محافظتكم / هيئتكم / أجهزتكم، الموقرة، بإعمال شئونها نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعا لسلطتها التقديرية، وحسب ظروف كل حالة على حدة

CamScanner

3

بيان موافقات تمديد مدة التعاقد الخاصة بالمشروع

المشروع: أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي (ديروط - أسيوط بطول 65 كم)

رقم التمديد	تاريخ النهو بعد التعديل	المعوقات أو الأسباب الخاصة بكل تمديد
1	2024/01/19	وجود معوقات واعتراضات بموقع المشروع تشمل: 1. معوقات الكهرباء (شهرين): التنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطى لإزالة التعارضات بمسار المشروع وعمل محضر انضمامي لحصرها وتم نهوها بتاريخ 2023/1/10. 2. إعاقة كمين القوصية لأعمال النفق (شهرين): التنسيق لإزالة الكمين القائم التابع لمديرية أمن أسيوط وبناء الكمين البديل ونقل برج الاتصالات. 3. معوقات تقاطع المسار (شهر): توقف الأعمال نتيجة تقاطع مسار القطار السريع مع الصحراوي الغربي. 4. اعتراضات الأهالي (شهر): اعتراض أحد المزارعين لأعمال إنشاء الرامبات الشرقية لنفق الدوران للخلف (تم بدء العمل بها لاحقاً بتاريخ 2022/12/7).
2	2024/07/19	تأثيرات اقتصادية وقرارات مجلس الوزراء تشمل: • بناءً على قراري مجلس الوزراء بجلسته رقم (230) المنعقدة بتاريخ 2023/2/22 وجلسته رقم (254) المنعقدة بتاريخ 2023/8/30 وأحقية الشركة للمدة نظراً للمبررات الآتية: 1. تأخير التنفيذ الناتج عن تداعيات تحرير سعر الصرف. 2. زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها. 3. نقص الدعم الدولاري بالأسواق.
3	2024/12/19	معوقات توريد مواد ونقص تعارضات: 1. عدم توافر البيتونين (4 أشهر): تسبب في تأخر تنفيذ أعمال الأسفلت بداية من أغسطس 2023 وحتى تاريخه (مرفق عدد 4 خطابات للشركة). 2. تعارضات شبكة الكهرباء (شهر): بسبب توقف الأعمال ببعض قطاعات الطريق لعدم إزالة تعارضات شركة الكهرباء بنطاق هندسة منفلوط وتم التنسيق بمحاضر مشتركة.
4	2025/03/19	تأثيرات اقتصادية وبناءً على قرارات الدولة: • مدة إضافية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/7/17 (الكتاب الصادر بتاريخ 2024/7/22) بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك للمبررات الآتية: 1. تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف. 2. زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها. 3. نقص الدعم الدولاري بالأسواق. 4. ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.
5	2025/06/19	استكمالاً لقرارات مجلس الوزراء الاقتصادية لدعم مجتمع الأعمال: • بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/7/17 لمنح مهلة للمشروعات جارية التنفيذ (مدة 6 أشهر من الشركة تم اعتماد 3 أشهر منها) لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية ودون فرض فوائد أو غرامات، للأسباب الآتية: 1. تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف. 2. زيادة تكلفة المواد الخام (البيتومين، الحديد، الأسمنت) وارتفاع أسعار نقلها. 3. ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق. 4. نقص الدعم الدولاري بالأسواق.
6	2025/11/19	معوقات ندرة المواد الخام الرئيسية: • توقف أعمال الرصف نتيجة عدم توافر مادة البيتومين، وما يتبعه من توقف الأعمال المرتبطة بها مثل (الرصف الأسفلتي - طبقات التشريب واللصق - كشط وإزالة الأسفلت FDR)؛ حيث لم يتم توريد أي بيتومين للمشروع نهائياً خلال الفترة من 2024/10/4 حتى 2025/5/31.
7	2026/05/19	تعديلات إنشائية وتكامل مع مشروعات قومية أخرى: • وجود تعديل في جزء من مسار مشروع ازدواج طريق الصعيد الغربي في المسافة من ديروط وحتى تقاطعه مع محور طما بغرض التكامل مع مسار مشروع (القطار الكهربائي السريع). • تطلب التمديد هذه المهلة لتحويل الكوابل العسكرية المتعارضة وتنفيذ الأعمال المدنية وفقاً للمسار الإنشائي المعدل والموافق عليه رسمياً من هيئة العمليات وطبقاً للبرنامج الزمني لنهو أعمال المسار المعدل.

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

مهلة اضافية
واردة من المنطقة السابعة – (اسيوط)

اسم العمليـــــة :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي اسيوط بطول ٦٥ كم بالامر المباشر ٠

اسم الشركة المنفـــذة :- ايماك للمقاولات

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٢,٨٩٨ مليار جنيه

عقد العمليـــــة :- (٤٢٦ /٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧

تاريخ بدء العمليـــة :- ٢٠٢٢/٧/٢٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/٧/١٩

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١/١٩ ٠

المبـــررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة وكتاب الشركة المنفذة طلبها مد مدة العمليـــة مدة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١/١٩ ٠ وذلك للاسباب الاتية :-
  - (شهرين) لمعوقات الكهرباء تم ارسال خطاب الي شركة كهرباء مصر الوسطي بطلب المعاينة والتنسيق لازالة التعارضات بمسار المشروع وتم عمل محضر تنسيق لحصر التعارضات ٠
    تم نهو ازالة التعارضات من بداية المشروع وحتي منطقة تقاطع نفق القوصية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠ (مرفق محضر انضمامي) ٠
  - (شهرين) لاعاقة كمية القوصية لاعمال النفق تم التنسيق علي ازالة كمين القوصية التابع لمديرية أمن أسيوط والمتعارض مع أعمال المشروع بازالة الكمين القائم بعد بناء الكمين البديل ونقل برج الاتصالات (مرفق محضر التنسيق)
  - (شهر) لمعوقات نتيجة تقاطع مسار القطار السريع مع الصحراوي الغربي تم ايقاف الاعمال بالطريق بتلك المسافة (مرفق خطاب الشركة) ٠
  - (شهر) لاعتراضات من الاهالي تم اعتراض احد المزارعين لاعمال انشاء الرامبات الشرقة لنفق الدوران للخلف (مرفق خطاب الشركة) ٠
    تم بدء الاعمال بالرامبات بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ (مرفق محضر بدء الاعمال)

إعداد مهندس: .....

مدير عام (التنفيذ) : .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية: .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....

يعتمد ،،،،

التوقيع ( )

لواء مهندس /حسام الدين مصطفي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٦/٢١

مهلة اضافية
واردة من المنطقة السابعة - (اسيوط)

العمليـــــة :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي اسيوط بطول ٦٥ كم بالامر المباشر .

الشركة المنفـــذة :- ايماك للمقاولات

العملية المسندة في التعاقد :- ٢,٨٩٨ مليار جنيه

لعمليـــــة :- (٤٢٦/ ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧

بدء العمليـــة :- ٢٠٢٢/٧/٢٠

النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/٧/١٩

ء النهو طبقا لاخر مهلة :- ٢٠٢٤/١/١٩

ب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٧/١٩ .

المبـــررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المرفق به كتاب الشركة المنفذة طلبها مد مدة (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٧/١٨ .
- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ وجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وكذلك بناءا علي المذكرة المعروضة علي السلطة المختصة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ . .
- وبناءا علي كتاب المنطقة المشرفة باحقية الشركة لتلك المدة ومبرراتها كالتالي :-

١- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
٣- نقص الدعم الدولاري بالاسواق .
٤-ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

مهندس .....

نام (التنفيذ) :.....

الإدارة المركزية للشئون المالية :.....

شئون القانونية :.....

نطاع التنفيذ والمناطق .....

يعتمد ،،،

التوقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

مهلة اضافية
واردة من المنطقة السابعة - (اسيوط)

اسم العمليـــــة :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي اسيوط بطول ٦٥ كم بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفـــذة :- ايماك للمقاولات

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٢,٨٩٨ مليار جنيه

عقد العمليـــــة :- (٤٢٦ /٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧

تاريخ بدء العمليـــة :- ٢٠٢٢/٧/٢٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/٧/١٩

تاريخ النهو طبقا لاخر مدة معتمدة :- ١٩ /٢٠٢٤/٧

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٥ أشهر) طبقا لما ورد بكتاب المنطقة المشـــرفة ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١٢/١٩ .

المبـــررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن الاتي :-
  - (٤ اشهر) بسبب عدم توافر البيتومين بداية من اغسطس ٢٠٢٣ مما تسبب في تاخر تنفيذ اعمال الاسفلت وحتي تاريخه (مرفق عدد (٤) خطاب للشركة) .
  - (شهر) بسبب توقف الاعمال ببعض قطاعات الطريق لعدم ازالة تعارضات شركة الكهرباء نطاق هندسة منفلوط.تم التنسيق علي تعارضات شركة الكهرباء (مرفق محضري التنسيق) .

إعداد مهندس: .....

مدير عام (التنفيذ): .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية: .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....

يعتمد ،،،

التوقيع ( )

لواء مهندس /حسام الدين مصطفي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهلة اضافية
واردة من المنطقة السابعة - (اسيوط)

- **اسم العمليـــــة** :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي اسيوط بطول ٦٥ كم بالامر المباشر .
- **اسم الشركة المنفـــذة** :- ايماك للمقاولات
- **قيمة العملية المسندة في التعاقد** :- ٢,٨٩٨ مليار جنيه
- **عقد العمليـــــة** :- (٤٢٦/ ٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧
- **تاريخ بدء العمليـــة** :- ٢٠٢٢/٧/٢٠
- **تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي** :- ٢٠٢٣/٧/١٩
- **تاريخ النهو طبقا لاخر مدة معتمدة** :- ١٩ /٢٠٢٤/١٢

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٣ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٥/٣/١٩ .

المبررات

- بناءا علي طلب المنطقة المشرفة والمرفق به طلب الشركة المنفذة مد مدة اضافية طبقا لمبررات لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ والصادر من امين عام مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ بشان الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعـاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون .
  ١- تاخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
  ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
  ٣- نقص الدعم الدولاري بالاسواق .
  ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

إعداد مهندس:.....

مدير عام (التنفيذ) :.....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :.....

رأي الشئون القانونية:.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق.....

يعتمد ،،،

التوقيع ( )
لواء مهندس /طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبـــاري

الادارة المختصة : الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

طرق / ح ب/٢

5/1/2025

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهلة اضافية
وارده من منطقة السابعة / اسيوط

- اســـم العمليـــة : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي أسيوط بطول ٦٥ كم بالامر المباشر .
- اســـم الشـركـة : شركة ايماك للمقاولات
- عقد العمليه رقم : (٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢
- قيمة العمليه بالعقد : ٢,٨٩٨ مليار جنيه
- تاريخ بدء العمليه : ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣
- تاريخ النهو طبقا لاخر مدة: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥

المطلوب :

مد مدة العملية قدرها (٣ شهور) ليصبح تاريخ النهو ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥ .

المبررات :

ورد خطـاب المنطقـة المشـرفـة والمـرفق به خطـاب الشركة المنفذة و التي تطلب فيه مـد مـدة العملية (٦ أشهر) وذلك بناءً علي قرار مجلس الوزراء بجلسة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ والمتضمن مد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمدة (٦ شهور) دون فرض فوائد أو غرامات تأخير وذلك لمزيد من الدعم الموجة إلي مختلف أطياف مجتمع الأعمال لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية للأسباب الاتية : -

- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- زيادة تكلفة المواد الخام (البيتومين . الحديد . الاسمنت) وارتفاع أسعار نقلها .
- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق .
- نقص الدعم الدولاري بالاسواق .

إعداد المهندس : .....

مدير عام الطرق : .....

رئيس الادارة المركزيه للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية : .....

نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق .....

يعتمد ،،،

التوقيع ( )

لـــواء مهندس / طـارق محمد عبدالجواد

رئيـس الهيئة العـامـة للطـرق والكباري

مهلة اضافية
وارده من منطقة السابعة / اسيوط

أسـم العمليـه : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي أسيوط بطول ٦٥ كم (بالامر المباشر) .
اسـم الشـركـة : شركة ايماك للمقاولات
عقد العمليه رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٢٦) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢
قيمة العمليه بالعقد : ٢,٨٩٨ مليار جنيه
- **تاريخ بدء العمليه** : ٢٠ / ٧ /٢٠٢٢
- **تاريخ النهو طبقا للتعاقد** : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣
- **تاريخ النهو طبقا لأخر مدة** : ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥

المطلوب :
مد مدة العملية قدرها (٥ أشهور) ليصبح تاريخ النهو ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥ .
المبررات :
- ورد خطـاب المنطقة المشرفة والمرفق بـة خطـاب الشركة المنفذة و التي تطلب فيه مد مدة العملية (٥ أشهر) وذلك بسبب عدم توافر البيتومين وما يتبعة من توقف أعمال (الرصف الاسفلتي _ طبقات التشريب واللصق _ كشط وإزالة الاسفلت _ FDR) حيث لم يتم توريد اي بيتومين للمشروع خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٤ حتي ٣١ / ٥ /٢٠٢٥ .

- تري المنطقة التكرم بالموافقة علي منح الشركة مد مدة (٥ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٥/١١/١٩.

إعداد المهندس : .....
مدير عام الطرق : .....
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : .....
رأي الشئون القانونية : .....
رئيس الأدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق : .....
~~**نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق**~~ : .....

يعتمد ،،،

التوقيع (
لـواء مهندس / طـارق محمد عبدالجواد)
رئيس الهيئة العـامة للطـرق والكباري

مهنه اضافيه

وارده من منطقة السابعة / اسيوط

أســم العمليـــه : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتي أسيوط بطول ٦٥ كم (بالامر المباشر) .

اســم الشــركــة : شركة ايماك للمقاولات

عقد العمليه رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٢٦) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢

قيمة العمليه بالعقد : ٢,٨٩٨ مليار جنيه

تاريخ بدء العمليه : ٢٠ / ٧ /٢٠٢٢

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ النهو طبقا لأخر مدة : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥

المطلوب :

مد مدة العملية قدرها (٦ أشهور) ليصبح تاريخ النهو ١٩ / ٥ / ٢٠٢٦ .

المبررات :

- ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة و التي تطلب فيه مد مدة العملية (٦ أشهر) وذلك بشان تعديل جزء من مشروع ازدواج طريق الصعيد الغربي في المسافة من ديروط حتي تقاطعة مع محور طما للتكامل مع مسار القطار الكهربائي السريع وذلك لتحويل الكوابل العسكرية وتنفيذ الاعمال المدنية مرفق موافقة هيئة العمليات علي المسار الانشائي المعدل للمشروع .
- تري المنطقة التكرم بالموافقة علي منح الشركة مد مدة (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٦/٥/١٩ طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة لنهو أعمال المسار المعدل .

إعداد المهندس : .....

مدير عام الطرق : .....

رئيس الادارة المركزيه للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية : .....

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق : .....

يعتمد ،،،

التوقيع (
لـواء مهندس / طـارق محمد عبدالجواد
رئيـس الهيئة العـامة للطـرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

السيد / نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة للانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية فى الموعد المحدد .

وبالإشارة إلى احتياجات شركة ايماك للمقاولات من الوقود (السولار) اللازم لتنفيذ مشروع تطوير و رفع كفاءة طريق القاهرة /اسيوط الصحراوى الغربى القطاع الثالث من محور ديروط حتى وصلة الغنايم بطول ١٠٥ كم في الفترة حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ بمعدل ٧١٨,٨٠٠ الف لتر/شهريا.

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو إمداد الشركة بالكميات المطلوبة لنهو المشروعات المذكوره عاليه علما بان موقع التفريغ.

مع وافر الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق
مهندس
طارق يوسف الجزار

٤٩٨٦٦

٢٠٢٦/٣/١٥

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

المحاسب/ أحمد فوزى محمد

مدير عام مساعد مبيعات البيتومين - الجمعية التعاونية للبترول

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى اسيوط بطول ٦٥ كم.

نحيط سيادتكم بأن الأعمال بالمشروع المشار اليه عاليه تنفيذ شركة ايماك للمقاولات جارى تنفيذه حتى ٢٠٢٦/٧/٣١.

يرجى التفضل بالاحاطة والتوجية باللازم نحو امداد الشركه بالكميات المخصصة للشركة من البيتومين ٧٠/٦٠ لنهو المشروعات فى الموعد المحدد .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

دكتور مهندس

عبد الرحمن باز

(٤٩٨٦٦)

٢٠٢٦/٤/٨

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E
شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

قطاع المقاولات

مرجع:W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / طارق يوسف الجزار

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،

المحترمين،

المحترم،

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البسرى
قسم المحفوظات / مدينة نصر
رقم الوارد: 9
عدد المرفقات:
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٢

الموضوع:- تأخير تنفيذ الأعمال بسبب عدم صرف مستخلصات التعويضات وتأثير ذلك على التحقات

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

مشروع القطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل بطول 20 كم من كم 289,300 إلى كم 309,300)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابكم بتاريخ 2025/9/29 يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليف هيئتكم الموقرة لنا بتنفيذ أعمال المشاريع أعلاه تم توفير التدابير اللازمه لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالجودة المطلوبة وتم توفير أحدث المعدات لسرعة إنجاز العمل وفي هذا السياق نود التأكيد على أن إنخفاض معدلات تنفيذ الأعمال يرجع إلى ما يلي:-

أولا :- مشروع تطويرورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم :-

1- الضعف الشديد في معدلات توريد البيتومين إلى المشروع خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى شهر يوليو 2024 بمعدل يقل عن 3 طن بيتومين يوميا طبقا لخطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-22/24) بتاريخ 2024/8/19 (مرفق نسخة) بالإضافة إلى التوقف التام لتوريدات البيتومين للمشروع خلال فترات لاحقة في عام 2025 مما تسبب في الضعف الشديد بنسب الإنجاز وتسبب في تنفيذ الأعمال بطريقة غير إقتصادية وما ترتب على ذلك من خسائر وتكاليف إضافية مباشرة وغير مباشرة .

2- التأخر الشديد في صرف مستحقات الشركة طبقا لما هو وارد بخطاباتنا السابقة إلى هيئتكم الموقرة وآخرها خطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-57/25) بتاريخ 2025/09/29علماً بأنه حتى تاريخه ومنذ بدء العمل بالمشروع عام 2022 لم يتم صرف مستخلصات التعويضات للشركة من مستخلص(1)الى(5)بقيمة إجمالية= (184,329,183.11 ج.م) بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها نتيجة التأخير الشديد فى إصدار جداول نسب التعويضات.

ونود التأكيد لسيادتكم على أنه بسبب ما ورد أعلاه بالبند (1&2) حدث تأخير شديد في معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع مما أدى إلى وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع نظرا لأنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025).

12/10/25

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ما يلي :-

أولا :- صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد.

ثانيا :- إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة, وذلك حتى يتسنى لنا دفع الأعمال وتوفير كل ما يلزم لإنجاز العمل بالمشروع بالتنسيق مع هيئتكم الموقرة.

ثانياً :- مشروع إستكمال تنفيذ الجسر الترابى لقطاع بنى مزار / منفلوط الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع :-

1- يرجى التكرم بالعلم بوجود الكثير من الأعمال الصناعية بالمشروع الغير مشمولة بنطاق أعمالنا والتي لم يبدأ العمل بها حتى تاريخه ومن الغير ممكن قيامنا بإستكمال أعمال الجسر الترابى إلا بعد الإنتهاء منها وهي على سبيل المثال لا الحصر مايلي:-

- أعمال البرابخ بالمحطات أرقام:- (620+292 / 280+294 / 000+296 / 300+297 / 800+302 / 380+304 / 900+307).
- نفق الخدمة بالمحطة (020+298) ونفق القوصية بالمحطة (100+302).
- كوبري التقاطع بالمحطة (300+296).

2- أعمال طبقات الأساس والحمايات الخرسانية متوقفة تماما بالمشروع بناء على تعليمات شفهية من الجهاز الفني لهيئتكم الموقرة وإستشاري المشروع نتيجة عدم توافر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال وهوالذى يمثل نسبة 57.2 % من قيمة الأعمال بالعقد المبرم معكم .

3- يوجد تأخير شديد من قبل هيئتكم الموقره في صرف مستحقات الشركة طبقا لما ورد بخطابنا رقم HSR-EB-20KM-GARBLT-02-2025 بتاريخ 2025/9/11 (مرفق نسخة) وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف الشركة عن العمل مثلما حدث من معظم الشركات العاملة في نفس القطاع.

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التكرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه نحو سرعة إستكمال صرف المستحقات المتأخره أو إصدار تعليمات بإيقاف الأعمال حال عدم توفر الإعتمادات المالية لدى هيئتكم الموقرة لتنفيذ الأعمال بمشروع الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع .

وفى ضوء ما تقدم جميعه فأننا نأمل من هيئتكم الموقرة مزيداً من التعاون للإنتهاء من الأعمال المنوطة إلينا فى كل من المشروعين والإيعاز لمن يلزم نحو صرف المستحقات المتأخرة وإعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروعين.

12/10/025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

ونؤكد على إحتفاظنا بحقوقنا طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التأخير في صرف المستحقات وما ترتب على ذلك من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه طبقا لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ إعتماد المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

12/10/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٢٧٢١+ , ٢٤٠٤٢٧٣٥, ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل

الإدارة المركزية للطرق
التاريخ : ٢٠٢٥/٩/٢٢

السادة شركة ايماك للمقاولات

احدى شركات (مجموعة الخرافى)

تحيه طيبه وبعد...

بالاشارة إلى المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

أولاً : مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من بنى سويف حتى أسيوط بطول ٦٥كم

عقد رقم (٢٠٢٢/٤٢٦) المؤرخ فى ٢٠٢٢/٩/٢٧ بقيمة ٢.٨٩٨ مليار جنيه . حيث ان نمو الاعمال طبقاً لآخر مدة يكون فى ٢٠٢٥/١١/١٩ . وان نسبة تنفيذ الاعمال حتى تاريخه ٧٥% من اجمالى الاعمال الامر الذى يتبين بعدم نمو الاعمال طبقاً للمدة المقررة

ثانياً : مشروع استكمال تنفيذ الحسر الترابى لقطاع بنى مزار/ مغاغة الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (٦ أكتوبر الأقصر اسوان ابو سمبل) :-

حيث أن نسبة المنفذ ٤٠% من اجمالى الاعمال حتى تاريخه .

يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو سرعة دفع الاعمال وتوفير المعدات والخامات اللازمة للتصحيح مسار الخطة الزمنية لتنفيذ الاعمال المطلوبة المذكور عاليه لإمكان نمو ها فى المواعيد المقررة . ولا سنضطر سنعين الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق
التوقيع
مهندس/ طارق يوسف الجزار

صورة مرسلة للمنطقة السادسة أسيوط
صورة مرسلة للمنطقة السادسة بنى سويف

إيماك EMAK
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24

القاهرة في:19 /2024/8

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي
رئيس مجلس الإدارة

المحترمين،
المحترم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توقف أعمال الأسفلت بسبب تأخر توريد البيتومين
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بوجود عجز شديد جداً فى توريدات البيتومين إلى المشروع أعلاه منذ شهر أغسطس 2023 وحتى تاريخه (خلال سنة تقريبا) بالرغم من طلبنا المتكرر اليومي لتوريد المواد البيتومينية طبقا للمتبع - إلا أنه لم يتم ذلك طبقاً لما يلي:-

1- من سبتمبر 2023 حتي مايو 2024 – تم توريد 883 طن بيتومين بمعدل يقل عن 4 طن بيتومين يوميا.
2- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يونيو (2024/6/13).
3- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يوليو (2024/7/6).
4- لا يوجد توريدات بيتومين خلال شهر أغسطس.

ونتيجة لعدم وجود توريدات بيتومين وإعطاء الأولوية في التوريدات لمشاريع أخرى تم تحويل جزء من المبلغ المخصص للمشروع من البروتوكول المعتمد لشركتنا إلي شركات أخري علماً بأن ذلك قد أثر سلبياً على معدلات تنفيذ الأعمال وأدى إلى ما يلى:-

1- توقف تام لأعمال الأسفلت وأعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) لدرجة وجود مسطحات تصل إلى 400 ألف متر مسطح جاهزة لأعمال الرصف الأسفلتي ولكن توقفت أعمال الأسفلت بها تماماً.
2- وجود العديد من التحويلات المرورية لتحويل حركة سير السيارات الملاكي على طرق الخدمة مع الشاحنات والنقل الثقيل مما تسبب في وجود خطورة كبيرة على مرتادي الطريق.
3- إضافة إلى ذلك تحملنا تكاليف مالية وأعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة وخسائر فادحة نتيجة مايلي :-

- تكلفة تشغيل التحويلات المرورية وما يلزمها من أنظمة سلامة مرورية على مدار الساعة خلال مايزيد عن عشرة أشهر.
- تكلفة توقف خلاطة الأسفلت ومرتبات فريق العمل الخاص بها.
- تكلفة توقف معدات الأسفلت ومشغلي المعدات وفرق الصيانة والجهاز الفني.

وفي هذا السياق فإننا نتحفظ بحقوقنا المالية والزمنية نتيجة للظروف أعلاه طبقا لشروط ومستندات العقد بهذا الخصوص.

وبناءً على ما سبق يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو تزويدنا بكمية 150 طن بيتومين يومياً (مع إعتماد البروتوكول المناسب دوريا لهذه الكميات) وبشكل مستمر حتى يتسنى إنهاء قطاعات هامة من المشروع و إنجاز العديد من الإفتتاحات وصولاً إلى مدينة منفلوط و تحسين السيولة المرورية.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
19/8/2024
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10 بخصوص طلب الدعم العاجل من سيادتكم لصرف المستحقات المالية المتأخرة والعمل على إزالة العقبات المالية المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجهنا والتي أثرت سلبا على سير حركة العمل بالمشروع أعلاه وأدت إلى إستمرار تحملنا المزيد من الأعباء المالية يوما بعد يوم، ويسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بما يلي :-

1- وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع حيث أنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025) وذلك لبند الرصف الخرساني سمك 28 سم على سبيل المثال لا الحصر ومرفق لسيادتكم طيه جدول يوضح الفرق بين أسعار قائمة (يوليو 2022) وقائمة (ابريل 2025) لبعض البنود الأساسية لتوضيح الفجوة السعرية الكبيرة في الأسعار بين القائمتين (مرفق-1) .

2- يوجد تأخير شديد فى إصدار جداول نسب التعويضات وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نسب التعويضات عن أعمال الكباري الخرسانية لم تصدر منذ شهر يونيو 2024 وحتى تاريخه بالإضافة إلى عدم إصدار جداول نسب التعويضات لجميع بنود الأعمال منذ شهر يناير 2025 حتى تاريخه الأمر الذي تسبب في عدم القدرة على إصدار مستخلصات التعويضات بعد المستخلص جاري رقم 5 وذلك عن الأعمال المنجزة منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه بسبب رفض هيئتكم الموقره عمل مستخلص تعويضات نتيجة تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لبعض البنود (الكباري الخرسانية).

3- يوجد تأخير في إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر يوليو 2025 ونتيجة لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق الأسعار للأعمال المنفذه بدءً من 2025/4/14 بالإضافة إلى التأخر الشديد في صرف مستخلصات فروق الأسعار أرقام (8&9&10) وكذلك التأخر الشديد في صرف مستخلصات التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع عام 2022 وحتى تاريخ إعتماد آخر مستخلص تعويضات طبقا لما يلي :-

- تعويضات رقم (1) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادر بتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادر بتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادر بتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

29/9/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية لهذه المستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) بخلاف أثر تأخر الصرف سلبيا على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج والذى أدى الى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها طبقا لما هو مذكور بالبند (2)

وبناء على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا :- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو سرعة صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد .

ثانيا :- إتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمده.

يقى أخيرا أن نشير الى نص المادة رقم 45 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخر صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد في صرف قيمة تلك التعويضات وما يترتب عليه من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه .

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

29/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

العميل / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - إشراف (المنطقة السابعة- أسيوط)

اسم العملية / تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

عقد العملية / (2023/2022/428) بتاريخ 2022/09/27

بيان مقارنة أسعار (الرصف الخرساني والاسفلتي-أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجرسي)، طبقا لاسعار (قائمة ابريل 2025 - أسعار المفاوضة)

م	البند	الوحدة	أسعار المحاسبة	أخر أسعار معتمدة	مقارنة الأسعار		ملاحظات
			قائمة (يوليو 2022)	قائمة (ابريل 2025)	فرق السعر (قائمة ابريل 2025 - قائمة يوليو 2022)	نسبة الزيادة % (فرق السعر/ قائمة يوليو 2022)	
	أعمال الرصف الخرساني والأسفلتي						
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	م^2	760	1,636	876	115%	
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	146	310	164	113%	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	156	328	172	110%	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	م^2	140	288	148	106%	
	أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجرسي						
أ	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م^2	228	494	266	117%	
ا	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) دهان	م ط	685	1,640	955	139%	
أ	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد	م ط	500	1,093	593	119%	

- لا يجوز دراسة قيمة أي تعويضات لا يُقدم المتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.
- وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه حال دراستها لقيمة التعويضات المستحقة تطبيقاً للقانون المشار إليه بمراعاة ما سبق صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد (٢٢) و(٢٢ مكرر) و(٢٢ مكرر "١") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم: (٨٩) لسنة ١٩٩٨م، ووفقاً للمواد (٤٤) (٤٧) (٥٩) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم: (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م، وذلك نفاذاً لازدواجية صرف التعويضات، ووقع مخالفاً للقانون المذكور كل اتفاق يخالف ذلك.
- تلتزم الجهات الخاضعة القانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧م ـ المُعدل بموجب القانون رقم: (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢م بخصم فروق الأسعار التي تم صرفها للمتعاقد خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١م وطوال مدة تنفيذ العقد، وذلك من قيمة التعويضات التي يتم حسابها.
- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسب التعويضات عن ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.
- وتُجرى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور دراسة وتحديد قيمة التعويضات المستحقة للمتعاقدين معها وفقاً للتعريفات والمُعادلة والقواعد الآتية:

❖ أولاً:- التعريفات:

- نسب التعويض: النسب المُقترحة من اللجنة العليا للتعويضات والمُعتمدة من مجلس الوزراء.
- فروق الاسعار: البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها الخاضعة لأحكام القانون المذكور بمستندات الطرح (إن وجدت).
- قيمة التعويض: المبلغ المُستحق للمتعاقد نتيجة الزيادة في أسعار بنود العقد.

❖ ثانياً:- المُعادلة: يتم حساب قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين وفقاً للمُعادلة التالية:

- قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة على الطبيعة خلال الفترة محل الطلب × نسبة التعويض – [قيمة ما تم صرفه نتيجة تطبيق مُعادلة فروق الأسعار + قيمة نسبة الدفعة المُقدمة أو الدفع المقدم] إن وجدت وعن ذات الفترة، مع مُراعاة أن خصم الدفعة المُقدمة ينتهي باستنزال قيمتها بالكامل من أي مُستحقات مالية تم صرفها نظير التنفيذ.

❖ ثالثاً:- قواعد المُحاسبة على التعويضات:

(١) تُصرف قيمة المُستخلص المُعتمد في المواعيد المُحددة وفقاً لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق مُعادلة نسب التعويضات.

(٢) يُحاسب المُتعاقد على التعويضات كل ثلاثة أشهر.

(٣) يكون حساب التعويضات لكل مُستخلص على حده، وتحسب قيمة التعويض من تاريخ استحقاق التعويض وحتى تاريخ المُستخلص.

(٤) لا تسري مُعادلة التعويضات وقواعد تطبيقها في الحالات الآتية: -

(أ) العقود التي لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.



EMAK CONTRACTING COMPANY
S.A.E

شركة إيماك للمقاولات
ش.م.م

قطاع المقاولات

صادر وارد ١٠٥٩
٢٠٢٥/٩/١٤

القاهرة في: 2025/09/10 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-53-25

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لدفع عجلة العمل بالمشروع أعلاه.

ونظراً لحرصنا على استمرار تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة وإنهاء الأعمال في موعدها المقرر، ونحيط سيادتكم على بعض التحديات الجسيمة التي تواجهنا. والتي تعيق قدرتنا على الاستمرار بالمستوى المطلوب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التأخير المستمر في صرف المستحقات المالية:

- بلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية المتأخر صرفها عن مستخلصات الأعمال المعتمدة 432,311,295 جنيه مصري (مرفق كشف تفصيلي بالمستخلصات غير المسددة).
- يؤثر هذا التأخير بشكل مباشر وخطير على تكبدنا خسائر مالية وأعباء بنكية كبيرة ، مما يعيق قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأساسية تجاه مقاولي الباطن والموردين وتكاليف التشغيل ، لدفع تنفيذ الأعمال بالمشروع .

ثانياً: الفجوة السعرية في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذة بالمشروع:

- بسبب طول مدة المشروع لظروف خارجة عن إرادة الشركة ، لا تزال الشركة تُحاسب وفقًا لأسعار قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) ، مع تأخر صرف فروق الأسعار والتعويضات لحين صدور نشرات الأرقام القياسية وجداول نسب التعويضات.

ثالثاً: إجراءات فروق الأسعار والتعويضات:

- يوجد تأخر في إصدار نشرات فروق الأسعار ونسب التعويضات، مما يؤخر عملية صرف القيمة المستحقة فعليًا عن الأعمال الشهرية المنفذة، وبما لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للتنفيذ.
- تأخر إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر (يوليو 2025) ، ونظراً لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق أسعار للأعمال المنفذة بدءاً من 2025/4/14.
- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لأعمال (الكبارى الخرسانية) للفترة من (شهر يونيو 2024 حتى تاريخة) ، ولم نتمكن من إصدار مستخلصات تعويضات بعد المستخلص جارى رقم (5) عن الأعمال حتى تاريخ 2023/12/1.

10/9/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٣٧٢١ ، ٢٤٠٤٣٧٣٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

، ومن ذلك التاريخ لم يتم إصدار مستخلصات التعويضات بسبب رفض هيئتكم الموقرة عمل مستخلص التعويضات نتيجة عدم وجود بعض البنود الخاصة بالكبارى الخرسانية لم يصدر لها جداول نسب تعويضات

- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لجميع الأعمال للفترة من (شهر يناير 2025 حتى تاريخة) ، ونظرا لذلك لم يتح لنا إصدار مذكرات تعويضات للمستخلصات المعتمدة للأعمال المنفذة .
- هذا بالأضافة لما يلى:
  - تم إصدار عدد (5) مستخلصات تعويضات عن الأعمال المنفذة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/12/1 :

1. تعويضات مستخلص جارى رقم (1) للأعمال من بدء العمل حتى 2022/11/16 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
2. تعويضات مستخلص جارى رقم (2) للأعمال من 2022/11/17 حتى 2022/12/31 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
3. تعويضات مستخلص جارى رقم (3) للأعمال من 2023/1/1 حتى 2023/7/4 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/11 .
4. تعويضات مستخلص جارى رقم (4) للأعمال من 2023/7/5 حتى 2023/9/9 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/26 .
5. تعويضات مستخلص جارى رقم (5) للأعمال من 2023/9/9 حتى 2023/12/1 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2025/2/6 .

ورغم إعتمادهم منذ ما يزيد عن 11 شهر إلا أن حتى تاريخة لم يتم صرف أياً منها الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية للمستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) ، بخلاف أثر تأخر الصرف سلبياً على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج.

رابعاً : نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو الصرف الفوري للمستحقات المتأخرة .
- اعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع (والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة) .
- تخفيض المحملات والالتزامات المالية على المشروع في ضوء النسبة الكبيرة التي تم تسليمها (42% تسليما ابتدائيًا) و (39% تسليماً نهائياً)

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

16/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3 Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.Co@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ، ٢٤٠٤٢٧٢٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧ +٢٠٢٤٠٤٢٧٢٠
رأس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - إشراف (المنطقه السابعة- أسيوط)

اسم العملية / تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

عقد العملية / (2023/2022/426) بتاريخ 2022/09/27

شركة إيماك للمقاولات ش.م.م
EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E
قطاع المقاولات

بيان مقارنة أسعار (الرصف الخرساني والاسفلتي-أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي)، طبقا لاسعار (قائمة ابريل 2025 - أسعار المفاوضة)

م	البند	الوحدة	أسعار المحاسبة	أخر أسعار معتمدة	مقارنة الأسعار		ملاحظات
			قائمة (يوليو 2022)	قائمة (ابريل 2025)	فرق السعر (قائمة أبريل 2025 - قائمة يوليو 2022)	نسبة الزيادة % (فرق السعر/ قائمة يوليو 2022)	
	أعمال الرصف الخرساني والأسفلتي						
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	م^2	760	1,636	876	115%	
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	146	310	164	113%	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	156	328	172	110%	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	م^2	140	288	148	106%	
	أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي						
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م^2	228	494	266	117%	
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) دوبلون	م ط	685	1,640	955	139%	
7	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	م ط	500	1,093	593	119%	

- لا يجوز دراسة قيمة أي تعويضات لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.
- وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه حال دراستها لقيمة التعويضات المُستحقة تطبيقًا للقانون المشار إليه بمراعاة ما سبق صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد (٢٢) و(٢٢ مكرر) و(٢٢ مكرر "١") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم: (٨٩) لسنة ١٩٩٨م، ووفقاً للمواد (٤٤) (٤٧) (٥٩) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم: (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م، وذلك تفادياً لازدواجية صرف التعويضات، ويقع مخالفاً للقانون المذكور كل اتفاق يخالف ذلك.
- تلتزم الجهات الخاضعة القانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧م ـ المُعدل بموجب القانون رقم: (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢م بخصم فروق الأسعار التي تم صرفها للمتعاقد خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١م وطوال مدة تنفيذ العقد، وذلك من قيمة التعويضات التي يتم حسابها.
- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسب التعويضات عن ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.
- وتُجرى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور دراسة وتحديد قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين معها وفقا للتعريفات والمُعادلة والقواعد الآتية:

❖ أولاً:- التعريفات:

- نسب التعويض: النسب المُقترحة من اللجنة العليا للتعويضات والمُعتمدة من مجلس الوزراء.
- فروق الأسعار: البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها الخاضعة لأحكام القانون المذكور بمُستندات الطرح (إن وجدت).
- قيمة التعويض: المبلغ المُستحق للمُتعاقد نتيجة الزيادة في أسعار بنود العقد.

❖ ثانياً:- المُعادلة: يتم حساب قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين وفقاً للمُعادلة التالية:

- قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة على الطبيعة خلال الفترة محل الطلب × نسبة التعويض – [قيمة ما تم صرفه نتيجة تطبيق مُعادلة فروق الأسعار + قيمة نسبة الدفعة المُقدمة أو الدفع المقدم] إن وجدت وعن ذات الفترة، مع مُراعاة أن خصم الدفعة المُقدمة ينتهي باستنزال قيمتها بالكامل من أي مُستحقات مالية تم صرفها نظير التنفيذ.

❖ ثالثاً:- قواعد المُحاسبة على التعويضات:

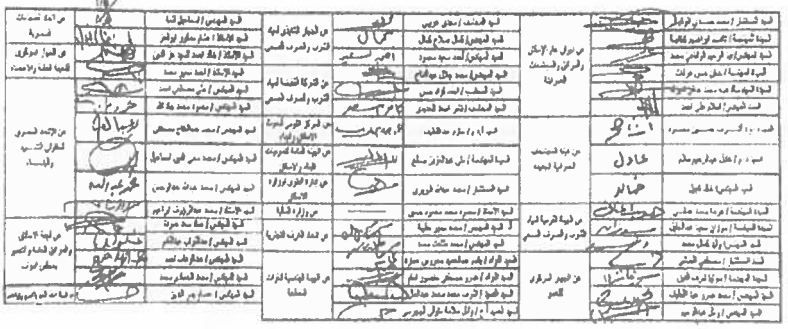
(١) تُصرف قيمة المُستخلص المُعتمد في المواعيد المُحددة وفقاً لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق مُعادلة نسب التعويضات.

(٢) يُحاسب المُتعاقد على التعويضات كل ثلاثة أشهر.

(٣) يكون حساب التعويضات لكل مُستخلص على حده، وتحسب قيمة التعويض من تاريخ استحقاق التعويض وحتى تاريخ المُستخلص.

(٤) لا تسري مُعادلة التعويضات وقواعد تطبيقها في الحالات الآتية: ـ

(أ) العقود التي لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.



5

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E

شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/04/28 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-23-25

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- الموافقة على تخصيص بيتومين خارج مخصصات الهيئة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بخصوص الموضوع أعلاه، يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير لتعاونكم المثمر والبناء فيما بيننا بما يخدم صالح الوطن وانطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه، ونظراً لتوقف أعمال الأسفلت بالمشروع أعلاه منذ فترة طويلة والإنخفاض الشديد في توريدات البيتومين للمشروع منذ شهر أغسطس لعام 2023 مما ترتب عليه وجود مسطحات كبيرة تصل إلى 500,000م^2 مطلوب تنفيذ أعمال الأسفلت لها.

يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على مخاطبة السادة الهيئة العامة للبترول لتخصيص حصة بيتومين للمشروع أعلاه بكمية 2000 طن بيتومين خارج المخصصات الخاصة بهيئتكم الموقرة لصالح شركة إيماك للمقاولات خصماً من مستحقاتنا لديكم.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
28/4/2025
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات E.MAK CONTRACTING CO.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٠٠٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24

القاهرة في:19 /2024/8

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توقف أعمال الأسفلت بسبب تأخر توريد البيتومين

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بوجود عجز شديد جداً فى توريدات البيتومين إلى المشروع أعلاه منذ شهر أغسطس 2023 وحتى تاريخه (خلال سنة تقريبا) بالرغم من طلبنا المتكرر اليومي لتوريد المواد البيتومينية طبقا للمتبع - إلا أنه لم يتم ذلك طبقاً لما يلي:-

1- من سبتمبر 2023 حتي مايو 2024 – تم توريد 883 طن بيتومين بمعدل يقل عن 4 طن بيتومين يوميا.
2- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يونيو (2024/6/13).
3- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يوليو (2024/7/6).
4- لا يوجد توريدات بيتومين خلال شهر أغسطس.

ونتيجة لعدم وجود توريدات بيتومين وإعطاء الأولوية في التوريدات لمشاريع أخرى تم تحويل جزء من المبلغ المخصص للمشروع من البروتوكول المعتمد لشركتنا إلي شركات أخري علماً بأن ذلك قد أثر سلبياً على معدلات تنفيذ الأعمال وأدى إلى ما يلى:-

1- توقف تام لأعمال الأسفلت وأعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) لدرجة وجود مسطحات تصل إلى 400 ألف متر مسطح جاهزة لأعمال الرصف الأسفلتي ولكن توقفت أعمال الأسفلت بها تماماً.
2- وجود العديد من التحويلات المرورية لتحويل حركة سير السيارات الملاكي على طرق الخدمة مع الشاحنات والنقل الثقيل مما تسبب في وجود خطورة كبيرة على مرتادي الطريق.
3- إضافة إلى ذلك تحملنا تكاليف مالية وأعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة وخسائر فادحة نتيجة مايلي :-

- تكلفة تشغيل التحويلات المرورية وما يلزمها من أنظمة سلامة مرورية على مدار الساعة خلال مايزيد عن عشرة أشهر.
- تكلفة توقف خلاطة الأسفلت ومرتبات فريق العمل الخاص بها.
- تكلفة توقف معدات الأسفلت ومشغلي المعدات وفرق الصيانة والجهاز الفني.

وفي هذا السياق فإننا نتحفظ بحقوقنا المالية والزمنية نتيجة للظروف أعلاه طبقا لشروط ومستندات العقد بهذا الخصوص.

وبناءً على ما سبق يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو تزويدنا بكمية 150 طن بيتومين يومياً (مع إعتماد البروتوكول المناسب دوريا لهذه الكميات) وبشكل مستمر حتى يتسنى إنهاء قطاعات هامة من المشروع و إنجاز العديد من الإفتتاحات وصولاً إلى مدينة منفلوط وتحسين السيولة المرورية.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

19/8/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

١٩
رقم: ١٦٤٢

EMAK CONTRACTING COMPANY
S.A.E

شركة إيماك للمقاولات
ش.م.م

قطاع المقاولات

الإشارة : ASSIUT-DT-PROJECT-GA-124-24

التاريخ : 2024/05/06

المحترمين ،،،

السادة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

المحترم ،،،

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : طلب الموافقة على تمديد مدة المشروع (9) أشهر

المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط الصحراوى الغربى (المرحلة الثالثة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقه والإيعاز لمن يلزم نحوالموافقه على مد مدة العقد المذكور أعلاه لمدة 9 أشهر وذلك للأسباب الأتيه : -

1- تأخر تنفيذ أعمال الأسفلت خلال الفتره من شهر أغسطس 2023 حتى تاريخه بسبب عدم توافر البيتومين (لمدة 9أشهر).

2- توقف أعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) بسبب عدم إمكانيه فتح المزيد من الأعمال لوجود مسطحات كبيره تصل إلى (450,000) م2 ولم يتسنى إنهاء أعمال الأسفلت بسبب عدم توافر بيتومين (لمدة 9 أشهر) .

3- توقف الأعمال بطريق خدمة القاهره خلال المسافه من الكيلو (325+000) حتى الكيلو (335+000) بسبب التعارض مع كابلات الضغط المتوسط (لمدة 6 أشهر) .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير المشروع
مهندس / خاتم فريد

مهندس / خاتم فريد
مشروع تطوير طريق القاهرة ٢
أسيوط الغربى - المرحلة الثالثة

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٣/٣ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركه والتدفقات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطاباتنا المرفقة مرجع:-

1- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-35/23) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠
2- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-45/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١
3- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-51/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩

يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم لنا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوى الغربى تم توفير التدابير اللازمه لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات الماليه لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير مايزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مسافة ٦٥ كيلو متر مما ساهم فى تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع وتسليم ما يلى: -

١ - ٣٨ كم من طريق الخدمة إتجاة أسيوط .
٢ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة أسيوط .
٣ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة القاهرة .
٤ - ٤٣ كم من طريق الخدمة إتجاة القاهرة (رصف خرسانى) .
٥- عدد ٣ أنفاق (القوصية / الدوران للخلف / منفلوط – تنيدة) .

علماً بأنه بوسعنا إنجاز العمل فى العديد من القطاعات الهامة و جاهزة بالموقع فى حال توفير كميات البيتومين المطلوبة لتنفيذ مايزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ م٢ (خمسمائة الف متر مسطح) طبقات أسفلتية جاهزة بالفعل لأعمال الرصف, وذلك لنهوها وتسليمها إبتدائيا فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق وبالإضافة إلى ماسبق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأننا نوفر كافة المعدات الحديثة و الآليات اللازمة للمشروع بضمان تنفيذ الأعمال ما يزيد على ٢٥٠,٠٠٠ مترمسطح رصف خرسانى بالإضافة إلى شراء و تركيب عدد ٢ محطة خلط خرسانية حديثة.

3/3/2024

EMAK إيماك للمقاولات Contracting Co.
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١٠/٣١ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأخر مستحقات الشركة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم وإنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار(١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار(٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار(٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).
هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
31/10/2023
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
شركة مساهمة مصرية

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١١/٢٩ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-51-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين.

السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الأعباء والتكاليف الاضافية والخسائر المباشرة نتيجة تأخر مستحقات الشركة لدى الهيئة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والحاقا الى كتابنا مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم و إنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار (١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار (٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار (٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك. فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).

الأمر الذي تسبب في تحملنا أعباء تمويلية ضخمة بلغت حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ مبلغا وقدره (٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠) جم (ثلاثمائة وثمانية مليون جنيها مصريا) خسائر مباشرة وأعباء إضافية نتيجة عدم سداد مستحقاتنا المالية لدى هيئتكم الموقرة بانتظام، نحتفظ بحقنا في المطالبة بها والتعويض عنها.

هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم. مع التكرم بحفظ حقوقنا نحو ما جاء أعلاه.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
المهندس/ سيد أحمد دسوقي
29/11/2023

٢٠٢٣/١١/٢٩

7

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E

شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/16 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-29-26

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تعدي على أعمال المشروع
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقا إلى خطابنا (مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-27-26 المؤرخ 2026/07/16 (مرفق), يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة بأننا فوجئنا يوم الخميس المو افق 2026/07/16 في تمام الساعة 2:37 مساءً بتواجد أفراد ومعدات خاصة باحد المقاولين (طبقاً للصورة المرفقة) في نطاق أعمالنا بالكيلومتر (000+347) ترقيم المشروع, و إنزال معدات علي القطاعات التي تم تنفيذها من قبل شركتنا, حيث تم الإنتهاء من مراحل التنفيذ المختلفة (أعمال طبقات الردم والأساس وصولاً إلي طبقة التشريب (MCO)), بما يمثل تعدياً علي الأعمال المسندة لشركتنا بموجب التعاقد مع هيئتكم الموقرة وبما يعد من قبيل المعوقات ومن الأمور الخارجة عن إرادة شركتنا والتي تواجهنا وتعيقنا من مواصلة تنفيذ الأعمال المسندة إلينا.

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة والايعاز لمن يلزم نحو التوجيه بعمل اللازم لتمكيننا من إستكمال إنجاز الأعمال موضوع العقد, وعدم تعريض معداتنا وأعمالنا المجهزة للرصف للتلف جراء المعدات الخاصة بمقاولين آخرين لا علاقة لنا بهم ولا صلة لهم بأعمال العقد.

كما نرجو من سيادتكم التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط ومستندات وأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
16/7/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

٧/١٩/ ٢٠٢٦

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف: ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 رأس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-27-26

القاهرة في: 2026/07/16

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تعليمات شفهية صادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري بإيقاف أعمال المشروع
مشروع:- تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
العقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التعليمات الشفهية الصادرة إلينا من قبل سيادتكم بإيقاف الأعمال بمشروع "تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول (65) كم"، واستناداً إلى ما تم إفادتنا به شفهياً أيضاً من قبل المنطقة السابعة التابعة لهيئتكم الموقرة، وما تم إفادتنا شفهياً به لاحقاً بشأن صدور قرار من هيئتكم الموقرة بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الكلي للمشروع، ودون إخطارنا بأي قرار رسمي أو إتخاذ الإجراءات التعاقدية المقررة في هذا الشأن.

فإننا نؤكد تمسك شركتنا الكامل بالاستمرار في تنفيذ الأعمال والوفاء بجميع إلتزاماتها التعاقدية، وعدم وجود أي مانع من جانبها يحول دون مواصلة التنفيذ - لذا، يرجى التكرم بموافاتنا بتأكيد رسمي لما أبلغنا به شفهياً بشأن وقف الأعمال، وبيان أسباب ذلك ومدى سريان تلك التعليمات ونفاذها على الطبيعة، حتى يتسنى لشركتنا التعامل معها وتنفيذها - حال تأكيدها رسمياً - على أسس تعاقدية وقانونية واضحة، وبما يحفظ حقوق والتزامات جميع أطراف التعاقد.

علماً بأن إمتثال شركتنا لاي تعليمات أو قرارات تصدر عن هيئتكم الموقرة، إنما يأتي إلتزاماً بأحكام العقد وإحتراماً لتوجيهاتكم كجهة إسناد، ولا يجوز بحال من الأحوال تفسير إمتثال شركتنا أو الاحتجاج به بإعتباره تنازلاً - صراحةً أو ضمناً - عن أي من حقوقنا التعاقدية أو القانونية، والتي نتمسك بها كاملة دون أدنى إنتقاص، مع إحتفاظ شركتنا بحقها في الرجوع بكافة المطالبات والتعويضات والأعباء المباشرة والغير مباشرة المترتبة على ذلك، وفقاً لأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

وارد ٢٠٢١
٢٠٢٦/٧/١٩

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042728
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 190-187-262
www.maakharafi.com E-mail:EMAK.Co@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
تليفون : ٢٤٠٤٢٧٢١ ، ٢٤٠٤٢٧٢٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧
فاكس : ٢٤٠٤٢٧٢٨
رقم الملف الضريبي : ١٩٠-١٨٧-٢٦٢
الرقم الضريبي : ٢٧٩٤٨٥ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E
شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/16 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-29-26

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تعدي على أعمال المشروع
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقا إلى خطابنا (مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-27-26 المؤرخ 2026/07/16 (مرفق)، يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة بأننا فوجئنا يوم الخميس الموافق 2026/07/16 في تمام الساعة 2:37 مساءً بتواجد أفراد ومعدات خاصة بأحد المقاولين (طبقاً للصورة المرفقة) في نطاق أعمالنا بالكيلومتر (347+000) ترقيم المشروع، و إنزال معدات علي القطاعات التي تم تنفيذها من قبل شركتنا، حيث تم الانتهاء من مراحل التنفيذ المختلفة (أعمال طبقات الردم والأساس وصولاً إلي طبقة التشريب (MCO))، بما يمثل تعدياً علي الأعمال المسندة لشركتنا بموجب التعاقد مع هيئتكم الموقرة وبما يعد من قبيل المعوقات ومن الأمور الخارجة عن إرادة شركتنا والتي تواجهنا وتعيقنا من مواصلة تنفيذ الأعمال المسندة إلينا.

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة والايعاز لمن يلزم نحو التوجيه بعمل اللازم لتمكيننا من إستكمال إنجاز الأعمال موضوع العقد، وعدم تعريض معداتنا وأعمالنا المجهزة للرصف للتلف جراء المعدات الخاصة بمقاولين أخرين لا علاقة لنا بهم ولا صلة لهم بأعمال العقد.

كما نرجو من سيادتكم التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط ومستندات وأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
16/7/26
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

Page 1 of 1

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

الفاهرة في: 2026/07/16 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBI-27-26

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى **المحترم،**
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبه وبعد،

الموضوع:- تعليمات شفهية صادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري بإيقاف أعمال المشروع

مشروع:- تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من دير وط حتى أسيوط بطول 65 كم

العقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التعليمات الشفهية الصادرة إلينا من قبل سيادتكم بإيقاف الأعمال بمشروع "تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول (65) كم"، وإستناداً إلى ما تم إفادتنا به شفهيا أيضا من قبل المنطقة السابعة التابعة لهيئتكم الموقرة، وما تم إفادتنا شفهياً به لاحقاً بشأن صدور قرار من هيئتكم الموقرة بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الكلي للمشروع، ودون إخطارنا بأي قرار رسمي أو إتخاذ الإجراءات التعاقدية المقررة في هذا الشأن.

فإننا نؤكد تمسك شركتنا الكامل بالإستمرار في تنفيذ الأعمال والوفاء بجميع إلتزاماتها التعاقدية، وعدم وجود أي مانع من جانبها يحول دون مواصلة التنفيذ - لذا، يرجى التكرم بموافاتنا بتأكيد رسمي لما أُبلغنا به شفهياً بشأن وقف الأعمال، وبيان أسباب ذلك ومدى سريان تلك التعليمات ونفاذها على الطبيعة، حتى يتسنى لشركتنا التعامل معها وتنفيذها - حال تأكيدها رسمياً - على أسس تعاقدية وقانونية واضحة، وبما يحفظ حقوق وإلتزامات جميع أطراف التعاقد.

علما بأن إمتثال شركتنا لأي تعليمات أو قرارات تصدر عن هيئتكم الموقرة، إنما يأتي إلتزاماً بأحكام العقد وإحتراماً لتوجيهاتكم كجهة إسناد، ولا يجوز بحال من الأحوال تفسير إمتثال شركتنا أو الإحتجاج به بإعتباره تنازلاً - صراحةً أو ضمناً - عن أي من حقوقنا التعاقدية أو القانونية، والتي نتمسك بها كاملة دون أدنى إنتقاص، مع إحتفاظ شركتنا بحقها في الرجوع بكافة المطالبات والتعويضات والأعباء المباشرة والغير مباشرة المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

Page 1 of 1



٢٠٢٦/٠٧/١٦ ٢:٣٧:٤٨ م
176° S
طريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة اسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط
ارتفاع:222.0msnm
السرعة:0.5km/h
رقم الفهرس: 18


N
W
E
S
٢٠٢٦/٠٧/١٦ ٢٠:٣٨:٤٥
327° NW
الطريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة اسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط
ارتفاع:226.0msnm
السرعة:0.0km/h
رقم الفهرس: 20

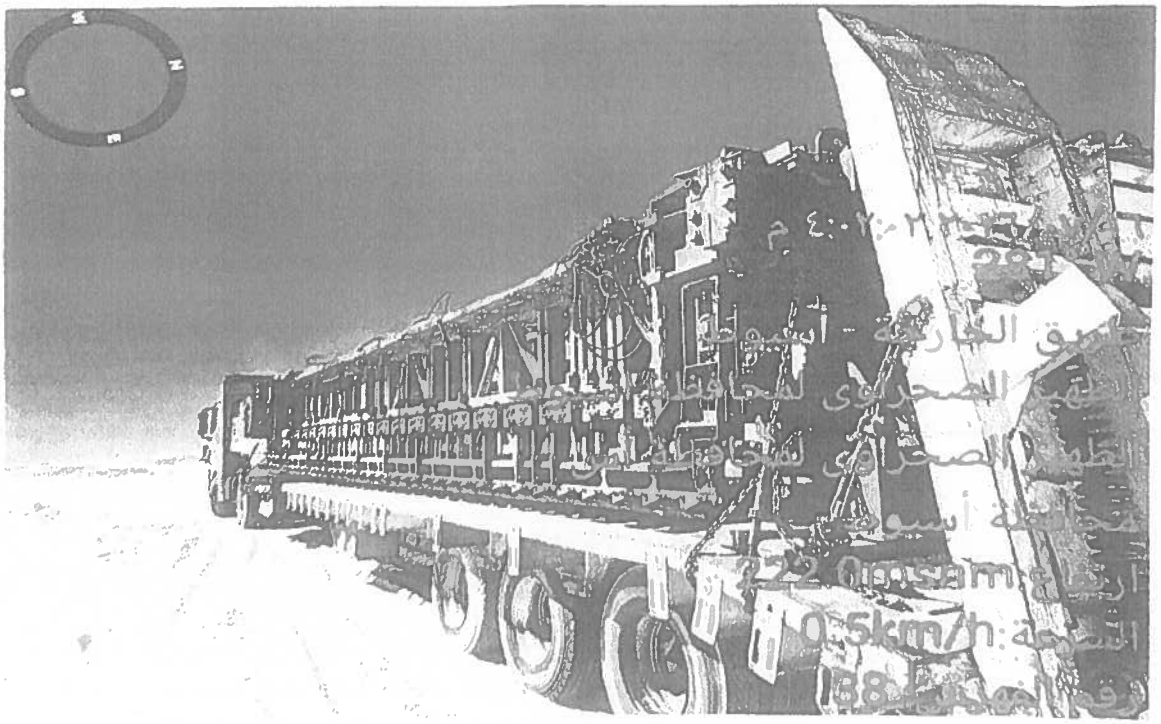


١٦/٠٧/٢٠٢٦ ٢:٤٠:٠١ م
137°-SE
الظهير الصحراوى لمحافظة اسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط
ارتفاع:222.0msnm
السرعة:2.5km/h
رقم الفهرس: 23

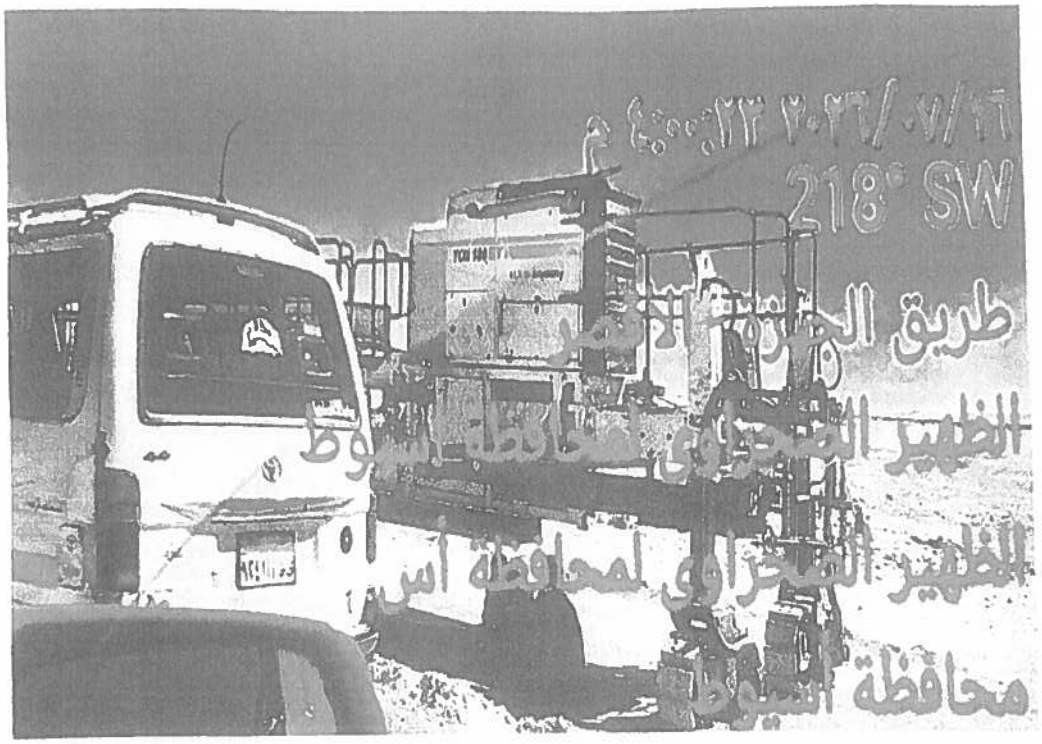

٢٠٢٦/٠٧/١٨ ٣:٠٢:٣٤ م
142° SE
طريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط

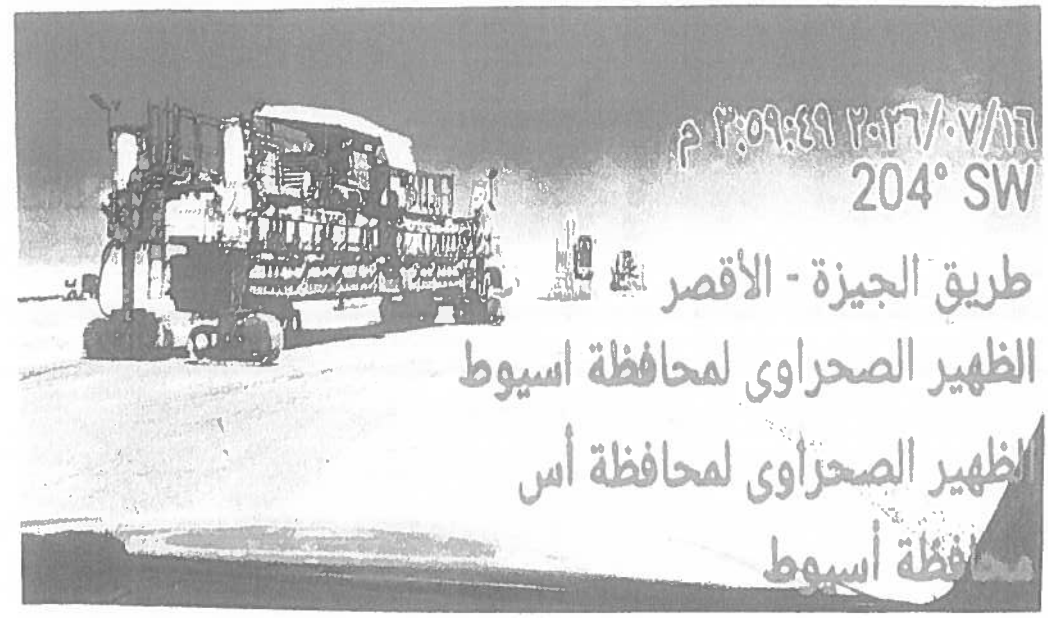

٢٠٢٦/٠٧/١٦ ٥٩:٢٧
205° SW
طريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط
231.0msnm:ع
19 3km/h
29 :رقم الفهرس


٢٠٢٦/٧/١٦ ٣:٥٩:٣٧ م
205° SW
طريق المنيا - مصر
الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط
ارتفاع:231.0msnm
السرعة:13.4km/h
رقم الفهرس 30


٢٠٢٦/٧/١٦ ٤:٠٢:٠٢ م
205° SW
طريق الخارجة - أسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط
محافظة أسيوط
ارتفاع:222.0msnm
السرعة:0.5km/h
رقم الفهرس 8


٢٠٢٦/٠٧/١٨ ٢٠:١٠:٣٧ م
156° SE
طريق الجيزة - الأقصر
الطيبر الصحراوي لمحافظة أسيوط
الطيبر الصحراوي لمحافظة أس
محافظة أسيوط


٢٠٢٦/٠٧/١٦ ٢:٥٩:٤٩ م
204° SW
طريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة اسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط


٢٠٢٦/٠٧/١٦ ٢:٥٩:٤٩ م
204° SW
طريق الجيزة - الأقصر
الظهير الصحراوى لمحافظة اسيوط
الظهير الصحراوى لمحافظة أس
محافظة أسيوط


KOMATSU



8

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E

شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/08/04 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري **المحترمين،**

السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى **المحترم،**

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً للكتاب الصادر من هيئتكم الموقرة إلى السادة / الجمعية التعاونية للبترول بتاريخ 2026/04/08 بشأن إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين حتى تاريخ 2026/07/31 (مرفق نسخة) ، ونظراً لوجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء أعمال إعادة التدوير لها (FDR) ويتطلب ضرورة تغطيتها بطبقة الأسفلت السطحية.

يرجى من سيادتكم التكرم بمخاطبة السيد/مدير عام مساعد مبيعات البيتومين – الجمعية التعاونية للبترول للعمل على إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60 وذلك حتى تاريخ 2026/10/31.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

المدير التنفيذي و العضو المنتدب

4/8/2026

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٠٣٤٠٤٣٧٣١+ , ٣٤٠٤٣٧٣٥ ,٣٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 رأس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

المحاسب/ أحمد فوزى محمد

مدير عام مساعد مبيعات البيتومين - الجمعية التعاونية للبترول

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى اسيوط بطول ٦٥ كم.

نحيط سيادتكم بأن الأعمال بالمشروع المشار اليه عاليه تنفيذ شركة ايماك للمقاولات جارى تنفيذه حتى ٢٠٢٦/٧/٣١.

يرجى التفضل بالاحاطة والتوجية باللازم نحو امداد الشركه بالكميات المخصصة للشركة من البيتومين ٧٠/٦٠ لنهو المشروعات فى الموعد المحدد .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

دكتور مهندس

عبد الرحمن بكار

٤٩٨٦٦

٢٠٢٦/٤/٨